



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001615/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad a lo establecido en el art. 109 RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: "**LARSEN, PEDRO ESTEBAN CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO**", Expte. N° FPA 21001615/2010 CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 61, contra la sentencia de fs. 57/59.

El recurso se concede a fs. 62. A fs. 66 la Sra. Fiscal General Subrogante contesta la vista corrida, expresa agravios la demandada a fs. 74/75 vta., los contesta la actora a fs. 77/81 vta. y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 82 vta.

II- a) Que, en síntesis, la demandada se agravia por cuanto se ordena integrar el beneficio de renta vitalicia previsional abonando la diferencia entre el mismo y el haber mínimo garantizado por el Estado Nacional. Hace



consideraciones respecto de los Decretos 55/94 y 728/00 y agrega que ANSES no participa en la integración del haber de la actora, y que ésta no se encuentra incluida entre los beneficiarios de dicha normativa. Hace reserva del caso federal.

b) Que la actora contesta los agravios y, por los fundamentos vertidos solicita que se confirme la resolución apelada.

III- Que la accionante, ocurre a la jurisdicción y deduce formal demanda contra ANSES, solicitando se ordene abonar el haber mínimo garantizado por el Estado Nacional en el beneficio de pensión de ex capitalización.

El juez a quo hizo lugar parcialmente a la demanda incoada.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, conforme lo expresado por la Sra. Fiscal General Subrogante a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que la CSJN se ha pronunciado en relación al fondo de la cuestión debatida en los autos "ETCHART, FERNANDO MARTIN C. ANSES S/ AMPAROS Y SUMARISIMOS" (Expte. N° E.261.XLVIII, sentencia del 27/10/2015", oportunidad en la que sentó que como "...no resulta razonable privar al actor del mínimo de ingresos garantizados por el Estado Nacional al resto de los pasivos comprendidos en el sistema único de jubilaciones, corresponde reconocer su derecho a percibir





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001615/2010/CA1

de la ANSES las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital".

Por ello, y teniendo en cuenta que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aún cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla (cfr. Fallos 330:1094), corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar la resolución apelada.

Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia dictada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la demandada en un 25% y los de la actora en un 28% de los que oportunamente se regulen en la instancia a quo y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Que se deben regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la



demandada en un 25% y los de la actora en un 28% de los que oportunamente se regulen en la instancia a quo y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Tenerse presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470257#173463078#20170407085644883



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001615/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 06 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la demandada en un 25% y al de la actora en un 28% de los que, oportunamente se regulen en la instancia a quo y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470257#173463078#20170407085644883